



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 4 moharrem 1428 – 23 janvier 2007

150^{ème} année

N° 7

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Liste de promotion au choix au grade d'administrateur d'application des jardins d'enfants au titre de l'année 2005..... 211

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 15 janvier 2007, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire..... 211

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 17 janvier 2007, relatif à la délégation de pouvoir en matière disciplinaire aux cadres et agents des prisons et de la rééducation..... 211

Inscription au tableau des interprètes assermentés 212

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 15 janvier 2007, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion de ces organismes..... 212

Création d'un poste comptable 242

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2007-82 du 15 janvier 2007, portant modification du décret n° 90-2016 du 63 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat tel que modifié par le décret n° 2000-919 du 2 mai 2000..... 242

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2007-83 du 15 janvier 2007, portant changement de vocation de la parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles au gouvernorat de Nabeul.....	242
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 17 janvier 2007, portant modification de l'arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 11 octobre 2005 relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l'environnement et du développement durable et aux conditions de leur octroi.....	243
Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 17 janvier 2007, relatif à l'approbation des cahiers des charges fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités de collecte, de transport, de stockage, de traitement, de recyclage et de valorisation des déchets non dangereux.....	246
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination de membres au conseil d'orientation du centre d'affaires d'intérêts public économique du gouvernorat de Gafsa	265
Nomination d'un membre au conseil d'orientation du centre d'affaires d'intérêts public économique du gouvernorat de Sousse	265
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2007-84 du 15 janvier 2007, modifiant le décret n° 86-646 du 30 juin 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence de réhabilitation et rénovation urbaine d'immeubles sis à Tunis, Ras Tabia (Ardh-Meherzia) nécessaires à l'aménagement et la réhabilitation d'une zone d'habitation.....	265
Ministère du Transport	
Maintien en activité dans le secteur public	266
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Octroi de l'ordre national du mérite au titre du secteur de l'enfance	266
Ministère de l'Éducation et de la Formation	
Décret n° 2007-87 du 15 janvier 2007, modifiant le décret n° 64-92 du 16 mars 1964, relatif au statut particulier du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation.....	266
Décret n° 2007-88 du 15 janvier 2007, modifiant le décret n° 88-270 du 26 février 1988 relatif au recrutement et à la rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique.....	267
Décret n° 2007-89 du 15 janvier 2007, portant institution d'une gratification pécuniaire au profit des enseignants chargés du contrôle de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et de l'examen du baccalauréat.....	267
Nomination d'un directeur régional	268
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 15 janvier 2007, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation.....	268
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 15 janvier 2007, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.....	269

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Liste des animateurs des jardins d'enfants exerçant à la commune d'El Mourouj à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application des jardins d'enfants au titre de l'année 2005

Madame Rahma Ayadi épouse Ben Tita.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 15 janvier 2007, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à
l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et
complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment
son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1er avril
2007, par l'immatriculation foncière obligatoire, au
recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés
et non bâtis des périmètres publics irrigués « El Kouacem » sis
dans l'imadat de « Bouzguem », « El Menfes » sis dans
l'imadat de « Magdoudech » délégation de « Kasserine Sud »
et « Toucha 1 » sis dans l'imadat de « Toucha » délégation
d'El Ayoun » gouvernorat de Kasserine.

Tunis, le 15 janvier 2007.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*
Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 17 janvier 2007, relatif à la délégation de pouvoir en matière disciplinaire aux cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général
des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,
notamment son article 50,

Vu le décret n° 1991-704 du 3 mai 1991, portant
organisation des structures des forces de sûreté intérieure
au ministère de l'intérieur, notamment son article 22, tel
que modifié et complété par le décret 99-27 du 8 mars
1999,

Vu le décret n° 2004-742 du 15 mars 2004, fixant les
conditions de délégation de pouvoir et de signature du
ministre de la justice et des droits de l'Homme en matière
disciplinaire,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, portant
statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et
de la rééducation, notamment ses articles 27 et 28,

Vu l'arrêté du ministre de la justice et des droits de
l'Homme du 26 avril 2005, relatif à la délégation de
pouvoir en matière disciplinaire.

Arrête :

Article premier. - Le ministre de la justice et des
droits de l'Homme délègue son pouvoir disciplinaire
pour la prise des décisions relatives aux sanctions du
premier degré aux agents des catégories "A1" et "A2"
mentionnés au statut particulier du corps des cadres et
agents des prisons et de la rééducation, selon les deux
tableaux ci-après :

Les sanctions pouvant être infligées aux agents du sous-corps de la tenue civile				
Les sanctions La fonction	L'avertissement	Le blâme	L'arrêt simple	La mutation d'office
Le directeur général des prisons et de la rééducation	*	*	Pour une durée maximum de 30 jours	*
Les directeurs	*	*	Pour une durée maximum de 15 jours	
Le sous-directeur de la rééducation et les directeurs des prisons et des centres rééducatifs	*	*		

Les sanctions pouvant être infligées aux agents du sous-corps de la tenue réglementaire					
La fonction \ Les sanctions	L'avertissement	Le blâme	L'arrêt simple	L'arrêt de rigueur	La mutation d'office
Le directeur général des prisons et de la rééducation	*	*	Pour une durée maximum de 30 jours	Pour une durée maximum de 30 jours	*
Les directeurs	*	*	Pour une durée maximum de 15 jours	Pour une durée maximum de 15 jours	
Le sous-directeur de la rééducation et les directeurs des prisons et des centres rééducatifs	*	*		Pour une durée maximum de 10 jours	

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 26 avril 2005 susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 janvier 2007.

Le ministre de la justice

et des droits de l'Homme

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

INTERPRETES ASSERMENTES

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 15 janvier 2007.

Mesdames et Messieurs dont les noms suivent sont inscrits au tableau des interprètes assermentés et dans les langues mentionnées ci-dessous et nommés aux centres suivants :

Langue anglaise :

- Donia Laâbidi à Mahdia circonscription du tribunal de première instance dudit lieu.

- Moufida Menakri à Kairouan circonscription du tribunal de première instance dudit lieu.

Langue italienne :

- Lotfi Rahmouni à Tunis circonscription du tribunal de première instance dudit lieu.

Langue allemande :

- Noureddine Rahmouni à Bizerte circonscription du tribunal de première instance dudit lieu.

- Faouzi Ghajati à Jendouba circonscription du tribunal de première instance dudit lieu.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 15 janvier 2007, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion de ces organismes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 29 et 31,

Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété par la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005 relative à la création des fonds communs de placement à risque,

Vu la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d'amorçage,

Vu le décret n° 2005-2603 du 24 septembre 2005, portant application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 susvisée,

Vu le décret n° 2006-381 du 3 février 2006, portant application des dispositions de l'article 22 bis du code des organismes de placement collectif susvisé,

Vu le règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion de ces organismes, approuvé par l'arrêté du ministre des finances du 29 janvier 2002,

Sur proposition du conseil du marché financier.

Arrête :

Article unique. - Sont approuvées, les modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion de ces organismes annexées au présent arrêté.

Tunis, le 15 janvier 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**ANNEXE A L'ARRETE PORTANT VISA DES MODIFICATIONS
INTRODUITES AU NIVEAU DU REGLEMENT DU CONSEIL DU
MARCHE FINANCIER RELATIF AUX ORGANISMES DE
PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET AUX
SOCIETES DE GESTION DE CES ORGANISMES**

Le Collège du Conseil du Marché Financier ;

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 29 et 31 ;

Vu le code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 tel que complété par la loi n°2005-105 du 19 décembre 2005 relative à la création des fonds communs de placement à risque;

Vu le règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières et aux sociétés de gestion de ces organismes, approuvé par l'arrêté du ministre des finances du 21 janvier 2002 ;

DECIDE

Article unique : Est ajouté au règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières et aux sociétés de gestion de ces organismes le titre III suivant :

**TITRE III
LES REGLES SPECIFIQUES AUX FONDS D'AMORÇAGE ET AUX
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUE**

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 97 :

Conformément aux dispositions de l'article premier de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, les fonds d'amorçage sont des fonds communs de placement en valeurs mobilières ayant pour objet le renforcement des fonds propres des projets innovants avant la phase de démarrage effectif.

Ces fonds interviennent essentiellement pour aider les promoteurs à :

- exploiter les brevets d'invention ;
- achever l'étude technique et économique du projet ;
- développer le processus technologique du produit avant la phase de la commercialisation ;
- achever le schéma de financement.

Article 98 :

Conformément aux dispositions de l'article 22 bis du code des organismes de placement collectif, les fonds communs de placement à risque sont des fonds communs de placement en valeurs mobilières qui ont principalement pour objet la participation, pour le compte des porteurs de parts et en vue de sa rétrocession, au renforcement des fonds propres des entreprises qui réalisent les projets prévus à l'article 21 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 95-87 du 30 octobre 1995.

Ces fonds interviennent au moyen de la souscription ou l'acquisition, d'actions ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de vote, de certificats d'investissement, de titres participatifs, d'obligations convertibles en actions et de parts sociales et d'une façon générale de toutes les autres catégories assimilées à des fonds propres conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les fonds communs de placement à risque peuvent aussi accorder des avances sous forme de compte courant associés selon les conditions fixées par le décret n°2006-381 du 3 février 2006, portant application des dispositions de l'article 22 bis du code des organismes de placement collectif.

Article 99 :

Les dispositions des titres I et II du présent règlement s'appliquent aux fonds d'amorçage et aux Fonds Communs de Placement à Risque à l'exception des dispositions des articles 3, 4, 11, 14, 74, 77 et 78.

Ces fonds sont soumis aux dispositions de la décision générale du Conseil du Marché Financier n° 8 du 1er avril 2004 relative aux changements dans la vie d'un OPCVM et aux obligations d'information y afférentes.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS REGISSANT LES FONDS D'AMORÇAGE ET LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUE

Section 1 : Agrément et constitution

Article 100 :

L'agrément d'un fonds d'amorçage ou d'un Fonds Communs de Placement à Risque ; désignés ci-après par « fonds » ; est subordonné au dépôt préalable auprès du Conseil du Marché Financier par le gestionnaire et le dépositaire d'un dossier qui comprend les documents suivants :

- une fiche d'agrément (selon l'annexe n° 5) qui contient l'identification du fonds et de ses acteurs, les investisseurs concernés, les caractéristiques de la gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds ;
- le projet de règlement intérieur du Fonds (selon l'annexe n° 6) qui précise les droits attachés aux parts, l'orientation de sa gestion ;
- les conventions conclues entre les diverses parties à l'opération ;
- les orientations de la gestion du Fonds : cette rubrique contient les deux sous rubriques suivantes :
 - **objet du fonds:** Il s'agit notamment de préciser le stade d'intervention dans les sociétés, le secteur économique cible, la taille des entreprises cibles, la zone géographique, la taille des opérations, la période de conservation des participations, la nature des instruments financiers utilisés dans le cadre du financement, la description des brevets d'invention, indication de la durée et des conditions d'exploitation, l'indication des facteurs de risque et la nature de l'activité de l'émetteur, l'information sur la dépendance éventuelle de l'émetteur à l'égard des brevets et licences d'invention ;
 - **principes et règles mis en place pour préserver les intérêts des porteurs de parts:** dans le cas où le gestionnaire gère des portefeuilles individuels ou collectifs et qu'il envisage de créer des fonds d'amorçage ou des fonds communs de placement à risque :
 - sont décrits les partenariats que le gestionnaire envisage de mettre en place, ainsi que les méthodes et critères qu'il utilise afin de déterminer les portefeuilles gérés ou conseillés par lui ou par une entreprise qui lui est liée ;
 - sont précisées les règles mises en place par le gestionnaire pour organiser d'éventuelles opérations entre le fonds et les autres portefeuilles gérés ou conseillés par lui ou par une entreprise qui lui est liée afin de prévenir les éventuels conflits d'intérêts.
- des renseignements concernant le gestionnaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières : présentation de son actionnariat, son organigramme et celui de ses différentes structures fonctionnelles et opérationnelles, la description des postes et la définition des délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de gestionnaire, les procédures décrivant le processus de déroulement des différentes opérations incluant les procédures de traitement informatisé, en identifiant les contrôles nécessaires aux différentes étapes au sein de ce département;
- des renseignements concernant l'établissement dépositaire : son organigramme et celui de ses différentes structures fonctionnelles et opérationnelles, la description des postes et la définition des délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de dépositaire, les procédures décrivant le processus de déroulement des différentes opérations incluant les procédures de traitement informatisé, en identifiant les contrôles nécessaires aux différentes étapes au sein de ce département, la lettre d'acceptation ainsi que le plan de contrôle;
- des renseignements concernant le ou les distributeurs : son organigramme et celui de ses différentes structures fonctionnelles et opérationnelles, la description des postes et la définition des délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département chargé de la distribution ainsi que les modalités de distribution.

Le Conseil du Marché Financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des

documents nécessaires. Ce délai est suspendu jusqu'à la réception par le Conseil du Marché Financier des informations ou des diligences complémentaires qu'il demande.

Section 2 : Documents d'information à l'usage du public

Sous section 1 : Le prospectus d'émission

Article 101 :

Le fonds ne peut recevoir de souscription du public qu'après l'établissement d'un prospectus conformément au modèle présenté à l'annexe n° 7 visé par le Conseil du Marché Financier. Celui-ci doit être mis à la disposition du public et remis préalablement à toute souscription.

Sous section 2 : Le règlement intérieur

Article 102 :

Le gestionnaire et le dépositaire établissent un règlement intérieur conformément au modèle présenté à l'annexe n° 6.

Sous section 3 : Le rapport annuel

Article 103 :

Un rapport annuel sur l'activité du fonds est établi par le gestionnaire à la clôture de chaque exercice comptable contenant les états financiers certifiés par le commissaire aux comptes conformément à la réglementation comptable en vigueur.

Ce rapport doit comporter notamment les renseignements suivants :

- la ventilation de l'actif ;
- la ventilation du passif ;
- un compte rendu sur la mise en oeuvre de l'orientation de gestion définie par le règlement intérieur du Fonds (politique de gestion, répartition des investissements, co-investissements et co-désinvestissements réalisés aux côtés des portefeuilles gérés ou conseillés par le gestionnaire ou une entreprise qui lui est liée) ;
- le montant global des sommes facturées au fonds et sa nature (analyse sectorielle, audit comptable des cibles ...) et lorsque les bénéficiaires sont des entreprises liées au gestionnaire, le rapport indique leur identité ainsi que le montant global facturé ;
- lorsque le bénéficiaire est le gestionnaire ou une entreprise liée, indiquer le montant global des sommes facturées aux sociétés dont le fonds détient des titres et sa nature (conseil, fusion acquisition, introduction en bourse...) et lorsque le bénéficiaire est une entreprise liée, le gestionnaire indique, dans la mesure où il a pu en avoir connaissance après avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir ces informations, leur identité et le montant global facturé ;
- les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs ;
- le nombre de parts en circulation ;
- la ventilation des revenus ;
- les indications des mouvements intervenus dans les actifs du fonds au cours de l'exercice ;
- le compte des produits et charges ;

- les plus-values ou moins-values réalisées ;
- l'affectation des résultats ;
- les valeurs liquidatives constatées au début et à la fin de l'exercice comptable.

Le rapport annuel est communiqué au Conseil du Marché Financier au maximum six mois après la clôture de l'exercice comptable.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS SPECIFIQUES REGISSANT LES FONDS D'AMORCAGE ET LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUE BENEFICIAANT D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE

Section 1 : Dispositions spécifiques

Article 104 :

Les fonds d'amorçage et les fonds communs de placement à risque bénéficiant d'une procédure simplifiée sont des fonds dont la souscription est destinée aux investisseurs dont le montant de la souscription minimale est égal à 100 000 dinars.

Les dispositions des articles 100 à 103 ne sont pas applicables aux fonds bénéficiant d'une procédure simplifiée.

Article 105 :

Toute sollicitation en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un de ces fonds doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription, l'acquisition ou la cession des parts, est réservée aux investisseurs indiqués à l'article précédent. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure simplifiée.

Article 106 :

La constitution du fonds bénéficiant d'une procédure simplifiée est soumise à l'agrément du Conseil du Marché Financier selon la procédure et les modalités précisées à l'article 107 du présent règlement.

Section 2 : Agrément

Article 107 :

L'agrément d'un fonds bénéficiant d'une procédure simplifiée est subordonné au dépôt préalable auprès du Conseil du Marché Financier par le gestionnaire et le dépositaire d'un dossier qui comprend les documents suivants :

- Une fiche d'agrément (annexe n° 5) ;
- Le règlement intérieur du Fonds ;
- Les conventions conclues entre les diverses parties à l'opération ;
- Un document décrivant l'orientation de la gestion et l'objet du fonds.

Le Conseil du Marché Financier donne suite à la demande d'agrément d'un fonds bénéficiant d'une procédure simplifiée dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date du dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires, ce délai est suspendu

jusqu'à la réception par le Conseil du Marché Financier des informations ou des diligences complémentaires qu'il demande.

Section 3 : Documents d'information

Sous section 1 : Le prospectus simplifié

Article 108 :

Préalablement à toute souscription, le fonds publie un prospectus simplifié visé par le Conseil du Marché Financier conformément au modèle présenté à l'annexe n° 8. Celui-ci doit être mis à la disposition du public.

Sous section 2 : Le règlement intérieur

Article 109 :

Le gestionnaire et le dépositaire établissent un règlement intérieur conformément au modèle présenté à l'annexe n° 6.

Ce règlement comporte de manière apparente un avertissement attirant l'attention sur le fait que le Fonds bénéficiant d'une procédure simplifiée est soumis à un agrément du Conseil du Marché Financier et qu'il fait l'objet d'un prospectus simplifié, qu'il est soumis à des règles de gestion spécifiques et qu'il est réservé aux investisseurs dont le montant de la souscription minimale est égale à 100 000 dinars. L'avertissement précise également que le souscripteur ou l'acquéreur ne peut céder ses parts qu'à des investisseurs répondant aux conditions précitées.

Article 110 :

Le règlement intérieur est établi sous la responsabilité du gestionnaire et du dépositaire; il est remis préalablement à toute souscription.

Le souscripteur reconnaît par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti qu'il s'agit d'un Fonds bénéficiant d'une procédure simplifiée soumis à l'agrément du Conseil du Marché Financier; il s'engage à ne céder ses parts qu'à des investisseurs répondant aux conditions mentionnées dans l'avertissement.

Article 111 :

Le dépositaire s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 109 et 110. Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée à l'article 110. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire en informe le Conseil du Marché Financier.

Sous section 3 : Le rapport annuel

Article 112 :

Un rapport annuel sur l'activité du fonds à l'intention des porteurs de parts est établi par le gestionnaire à la clôture de chaque exercice comptable.

Ce rapport doit comporter notamment les renseignements suivants :

- la ventilation de l'actif ;
- la ventilation du passif ;

- un compte rendu sur la mise en oeuvre de l'orientation de gestion définie par le règlement du Fonds (politique de gestion, répartition des investissements, co-investissements et co-désinvestissements réalisés aux côtés des portefeuilles gérés ou conseillés par le gestionnaire ou une entreprise qui lui est liée) ;
- les valeurs liquidatives constatées au début et à la fin de l'exercice.

Le rapport annuel est communiqué au Conseil du Marché Financier au maximum six mois après la clôture de l'exercice comptable.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Section 1 : Programme d'activité du gestionnaire

Article 113 :

Pour effectuer la gestion du capital risque, le dossier d'agrément du gestionnaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou le gestionnaire de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers doit comporter les éléments suivants :

1. Le programme d'activité du gestionnaire:

1.1. Type de gestion exercée :

- Indiquer la nature des fonds dont il est chargé de leur gestion : fonds communs de placement à risque, fonds d'amorçage, sociétés d'investissement à capital risque,
- Indiquer le nombre d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'il envisage lancer et leur encours prévisionnel.

1.2. Description des stratégies mises en oeuvre :

- Préciser les stratégies qui seront mises en oeuvre par le gestionnaire dans le cadre de la gestion de portefeuille : capital risque, capital développement, capital transmission, ...
- Préciser les critères retenus par le gestionnaire pour l'identification des opportunités d'investissement : chiffre d'affaires, zone géographique, secteur d'activité, montant de l'investissement...

1.3. Activités accessoires :

- Si le gestionnaire exerce une activité de conseil, préciser sa nature,
- Indiquer les procédures et contrôles mis en oeuvre afin de s'assurer que les activités accessoires ne sont pas de nature à induire des conflits d'intérêts.

2. Moyens techniques et humains :

2.1. Les moyens humains :

- Présentation de l'équipe intervenant dans le cadre de la gestion des participations. Préciser les fonctions de chacun et joindre, en annexe, le CV de chaque cadre de la gestion,
- Préciser les modalités de rémunération des membres de l'équipe de gestion, en indiquant si celle-ci prévoit une rémunération variable.

2.2. Moyens techniques utilisés :

Décrire les moyens techniques employés dans le cadre de la mise en oeuvre des stratégies de capital investissement.

3. Gestion financière :

3.1. Processus d'investissement :

- Indiquer les méthodes et critères utilisés pour rechercher, analyser et sélectionner les entités susceptibles de faire l'objet d'un investissement,
- Préciser les modalités de la formalisation de la prise de décision d'investissement ou de désinvestissement, en indiquant le rôle joué par d'éventuels comités consultatifs (préciser les pouvoirs de ces comités) et les personnes habilitées à prendre les décisions finales,
- Indiquer les procédures mises en oeuvre afin d'assurer le suivi des participations (indiquer notamment si le gestionnaire, ses dirigeants ou salariés ont vocation à disposer d'un mandat au sein de la société dont les titres sont dans le portefeuille géré).

3.2. Règles déontologiques :

Préciser les règles de répartition des investissements entre portefeuilles gérés, les règles de co-investissements et de co-désinvestissements, les procédures liées aux prestations de services assurées par le gestionnaire ou des sociétés qui lui sont liées.

3.3. Valorisation :

- Indiquer les règles de valorisation appliquées aux actifs non cotés,
- Joindre le CV de la personne en charge de la valorisation.

4. Contrôle interne et déontologie :

4.1. Contrôle interne :

- Description de l'organisation générale du contrôle au sein du gestionnaire (positionnement, rattachement hiérarchique, nombre de personnes, spécialisation et joindre leurs CV),
- Joindre le programme de travail du contrôleur interne en précisant notamment :
 - les contrôles concernant le respect de la procédure d'investissement et de désinvestissement,
 - les contrôles concernant le respect des ratios propres aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

4.2. Déontologie :

- Description des moyens humains affectés aux contrôles d'ordre déontologique et joindre les CV,
- Joindre le programme de travail du déontologue en précisant notamment :
 - les contrôles concernant le respect des règles de co-investissement ,
 - les mesures mises en place afin d'éviter les conflits d'intérêts liés aux activités accessoires du gestionnaire.

Section 2 : Recueil des souscriptions

Article 114 :

Les fondateurs des Fonds s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription pour atteindre le montant minimum légal. Ils doivent informer le Conseil du Marché Financier de la nouvelle structure des porteurs de parts.

Le Fonds est constitué à la date de dépôt des fonds.

Article 115 :

Une attestation de dépôt des fonds pour les Fonds doit être adressée au Conseil du Marché Financier par le dépositaire immédiatement après le dépôt des fonds.

Article 116 :

Les bulletins de souscription doivent comporter des mentions indiquant :

- que le souscripteur a reçu le règlement intérieur et le prospectus d'ouverture au public ou le prospectus simplifié s'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure simplifiée.
- s'il est déjà porteur des parts du fonds, qu'aucune modification n'est intervenue.

Section 3 : Etablissement de la valeur liquidative

Article 117 :

Les fonds d'amorçage et les Fonds Communs de Placement à Risque sont tenus d'établir leur valeur liquidative au moins une fois par an.

Cette valeur liquidative est communiquée au Conseil du Marché Financier au maximum six mois après la clôture de l'exercice comptable.

Section 4 : Informations supplémentaires

Article 118 :

Le gestionnaire a la possibilité d'établir des documents périodiques supplémentaires à condition de l'avoir énoncé dans le règlement intérieur du Fonds ainsi que leur périodicité et les modalités de leur mise à disposition.

Ces informations sont soumises à la certification ou à l'attestation de sincérité du commissaire aux comptes.

Section 5 : Eléments d'information à transmettre par le gestionnaire au Conseil du Marché Financier

Article 119 :

Le gestionnaire des Fonds transmet annuellement, au Conseil du Marché Financier, l'encours géré de chaque Fonds au 31 décembre de l'année précédente et le montant des engagements de souscription recueillis par fonds au cours de l'année civile précédente.

Section 6 : La liquidation

Article 120 :

En cas de liquidation du Fonds, le dossier d'agrément de liquidation est déposé, dans le mois qui suit la décision du gestionnaire du Fonds, au Conseil du Marché Financier accompagné des documents suivants:

- fiche de liquidation (annexe n° 9) ;
- le ou les projets d'information des porteurs de parts ;
- l'indication écrite du dépositaire qu'il a été informé de la liquidation ;
- une copie du procès verbal du conseil d'administration du gestionnaire;
- le rapport du commissaire aux comptes.

Le Conseil du Marché Financier donne suite à la demande d'agrément de liquidation dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires. Ce délai est suspendu jusqu'à la réception par le Conseil du Marché Financier des informations ou des diligences complémentaires qu'il demande.

Article 121 :

Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement intérieur du Fonds.

Pendant la période de liquidation, le Fonds demeure soumis au contrôle du Conseil du Marché Financier et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa liquidation. Le Fonds ne peut faire état de sa qualité qu'en précisant qu'il est en état de liquidation.

Article 122 :

Dès l'obtention de l'agrément de la liquidation, le gestionnaire du Fonds en informe immédiatement ses porteurs de parts par courrier individuel et le public par la publication d'un communiqué dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe et dans le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier.

Pour les fonds bénéficiant d'une procédure simplifiée, le gestionnaire est dispensé de la publication d'un communiqué dans deux quotidiens.

L'information doit obligatoirement mentionner la date d'entrée en vigueur de la liquidation.

Article 123 :

Lors de la liquidation d'un Fonds, le liquidateur évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs de parts. Il est également transmis au Conseil du Marché Financier.

Article 124 :

Lors de la liquidation d'un Fonds, le commissaire aux comptes évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations

intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs de parts. Il est également transmis au Conseil du Marché Financier.

Article 125 :

Le liquidateur doit présenter au Conseil du Marché Financier, une fois tous les trois mois, un rapport sur l'évolution des opérations de liquidation et au terme de sa mission, un rapport détaillé sur la liquidation.

Le rapport du liquidateur est transmis au Conseil du Marché Financier au plus tard un mois de la date de son établissement.

Article 126 :

Le gestionnaire du Fonds exerce les fonctions de liquidateur. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.

ANNEXE N° 5
FICHE D'AGREMENT DU FONDS D'AMORCAGE / DU FCPR

- ☐ Fonds d'amorçage ☐ Fonds d'amorçage bénéficiant d'une procédure simplifiée
☐ FCPR ☐ FCPR bénéficiant d'une procédure simplifiée

1. IDENTIFICATION DU FONDS ET DE SES ACTEURS :

1.1 Fonds :

Dénomination du Fonds :

Sigle du Fonds :

Adresse :

Montant initial :

Valeur d'origine :

Investisseurs concernés :

1.2 Présentation des promoteurs :

- ☐ Personne physique ☐ Personne morale

Identification :

Adresse :

Tél :

Fax :

Le promoteur¹ est :

- ☐ Etablissement de crédit ☐ Compagnie d'assurances

- ☐ Intermédiaire en bourse ☐ Société de gestion

☐ Autres (à préciser).....

Souscripteur (s) majoritaire(s)¹ :

1.3 Dépositaire :

Identification :

Adresse :

Tél :

Fax :

¹ Si personne morale

Le dépositaire est :

- ☐ Banque au sens de la loi relative aux établissements de crédit
- ☐ Personne morale inscrite dans la liste arrêtée par le Ministre des Finances

Souscripteur (s) majoritaire(s) :

1.4 Gestionnaire :

Identification :

Adresse :

Tél :

Fax :

Le gestionnaire est :

- ☐ Banque au sens de la loi relative aux établissements de crédit
- ☐ Intermédiaire en bourse
- ☐ Société de gestion

Actionnaire(s) majoritaire(s) :

1.5 Distributeur(s) :

Identification :

Adresse :

Autres distributeurs (à préciser)

1.6 Commissariat aux comptes :

Identification :

Adresse :

Tel :

Fax :

2. ORIENTATION DE LA GESTION :

3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS :

3.1 Affectation des résultats :

☐ Distribution

☐ Capitalisation

3.2 Commissions :

Souscription :

Forfaitaire ☐ Montant :

En % de la VL ☐ Quotité :

Exonération ☐

Autres (à préciser) :

Rachat :

Forfaitaire ☐ Montant :

En % de la VL ☐ Quotité :

Exonération ☐

Autres (à préciser) :

3.3 Frais de gestion :

Quotité : ☐ HT ☐ TTC

Assiette :

Autres (à préciser) :

Périodicité de paiement :

3.4 Commission dépositaire :

Forfaitaire ☐ Montant :

En % ☐ Quotité : ☐ HT ☐ TTC

Assiette :

Autres (à préciser) :

3.5 Autres frais (à préciser) :

.....

.....

.....

3.6 Valeur liquidative Date et périodicité de calcul

PIECES JOINTES

CREATION D'UN FONDS	CREATION D'UN FONDS BENEFICIAANT D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE
☐ Projet du règlement intérieur ☐ Conventions conclues entre les diverses parties à l'opération ☐ Document décrivant l'orientation de la gestion et l'objet du fonds ☐ Organigramme de l'organisme du gestionnaire ☐ Document décrivant les postes et les délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de gestionnaire ainsi que la description des procédures de déroulement des opérations et des contrôles exercés ☐ Structure du capital de l'organisme gestionnaire ☐ Organigramme de l'organisme dépositaire ☐ Document décrivant les postes et les délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de dépositaire ainsi que la description des procédures de déroulement des opérations et des contrôles exercés ☐ Plan du contrôle du dépositaire ☐ Organigramme de l'organisme distributeur ☐ Document décrivant les postes et les délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de distribution ☐ Présentation des modalités de distribution	☐ Projet du règlement intérieur ☐ Conventions conclues entre les diverses parties à l'opération ☐ Document décrivant l'orientation de la gestion et l'objet du fonds

Nom du responsable de l'information :

Tél :

Fax :

Signature :

ANNEXE N° 6

MODELE DE REGLEMENT INTERIEUR

(Rubriques minimales à renseigner)

La présente annexe a pour objet de rappeler les informations qui doivent au moins figurer dans le règlement intérieur du Fonds d'amorçage ou du FCPR.

Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques applicables aux Fonds d'amorçage ou aux FCPR.

Il est constitué à l'initiative du gestionnaire (indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'agrément) et du dépositaire (indiquer le nom, l'adresse) un Fonds d'amorçage / FCPR régi par la loi.. ... et ses textes d'application, dénommé : (indiquer le nom du fonds).

Avertissements :

1. Le Conseil du Marché Financier appelle l'attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s'attachent aux Fonds d'amorçage ou aux FCPR ;
2. Le Conseil du Marché Financier attire l'attention des souscripteurs sur le fait que la valeur liquidative du fonds peut ne pas refléter, le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir compte de l'évolution possible de leur valeur ;
3. Si le Fonds d'amorçage ou le FCPR a pour objectif d'investir dans des sociétés appartenant à un même groupe, l'avertissement suivant s'ajoute à celui énoncé au 1: Le Conseil du Marché Financier appelle également l'attention du public sur la concentration des investissements sur un groupement unique, ce qui accroît les risques, s'agissant notamment des perspectives d'évolution et de liquidité du portefeuille du fonds.

D'autres avertissements peuvent être insérés à la demande du Conseil du Marché Financier.

TITRE I

ACTIFS ET PARTS

Article premier : Orientation de la gestion

Mentionner les orientations de la gestion du fonds d'amorçage ou du FCPR.

1.1 Objet du fonds :

Il s'agit de préciser la politique d'investissement du fonds concernant le stade d'intervention dans les sociétés (capital risque - capital développement - capital transmission...), l'étendue des prises de participation envisagées (indiquer le pourcentage maximum de participation dans le capital d'une société bien déterminée), les secteurs économiques et la taille des entreprises concernées (chiffre d'affaires ..), les zones géographiques visées, les types d'instruments financiers utilisés (actions - obligations convertibles en actions - parts ...).

Si le fonds d'amorçage ou le FCPR investit dans d'autres Fonds ou entités dont l'objet est similaire, il sera indiqué le pourcentage de participation envisagé et les critères de sélection notamment les règles contractuelles de division des risques de ces fonds .

1.2 Principes et règles pour préserver les intérêts des porteurs de parts :

1.2.1 Les critères de répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par le gestionnaire ou une entreprise liée :

Il conviendra d'explicitier comment le Fonds d'amorçage ou le FCPR est traité par rapport aux autres véhicules d'investissement gérés ou conseillés par le gestionnaire ou par une entreprise qui lui est liée. Ainsi, seront énoncés les partenariats que le gestionnaire mis en place ou envisage de les mettre en place, ainsi que les méthodes et critères qu'il utilise afin de déterminer les portefeuilles gérés ou conseillés par lui ou par une entreprise qui lui est liée. En cas de co-investissement , il sera précisé si le Fonds d'amorçage ou le FCPR a vocation à être l'investisseur le plus important (chef de file ou co-chef de file).

1.2.2 Les règles de co-investissement et de co-désinvestissement avec les portefeuilles gérés ou conseillés par le gestionnaire ou les entreprises liées :

- si le Fonds d'amorçage ou le FCPR ou un portefeuille géré ou conseillé par le gestionnaire ou par une entreprise qui lui est liée peuvent détenir des titres dans une même société non cotée, seront définies les règles d'affectation des titres à chacun de ces portefeuilles.
- si le gestionnaire décide de prendre des participations au profit du Fonds d'amorçage ou du FCPR dans une société dans laquelle un portefeuille géré ou conseillé par le gestionnaire ou par une entreprise qui lui est liée est déjà actionnaire, les règles qui encadrent ce type d'opération sont explicitées.

Article 2 : Durée de vie du fonds et prorogation

Article 3 : Parts de copropriété

Préciser que :

- chaque porteur de parts dispose d'un droit de copropriété sur les actifs du fonds proportionnel aux parts détenues;
- la typologie des investisseurs concernés.

Article 4 : Souscription des parts

Préciser :

- la période de souscription ;
- si les souscriptions ne sont plus reçues à partir d'un certain montant, la durée du préavis à l'issue duquel les nouvelles souscriptions ne sont plus reçues, les modalités de notification aux établissements et aux personnes commercialisant le fonds et aux porteurs de parts du fonds ainsi que les règles d'exécution des ordres de souscription ;

- si la période de souscription peut être clôturée par anticipation, la durée du préavis à l'issue duquel les nouvelles souscriptions ne sont plus reçues, les modalités de notification aux établissements et aux personnes commercialisant le fonds et aux porteurs de parts du fonds ainsi que les règles d'exécution des ordres de souscription ;
- si la période de souscription peut être réouverte, les modalités d'information des porteurs de parts ;
- le minimum de souscription (seules les souscriptions en numéraire sont autorisées) ;
- les commissions de souscription (en pourcentage, forfaitaire, progressif ou dégressif) ainsi que les frais de constitution supportés par le fonds (montant, assiette de calcul et date de prélèvement) ;
- sur quelle valeur liquidative les souscriptions sont réalisées.

Article 5 : Rachats des parts

Préciser :

- que les rachats sont effectués exclusivement en numéraire et que pendant la période de liquidation, il ne peut y avoir de rachat et que si la demande de remboursement d'un porteur n'est pas satisfaite dans un délai d'un an après l'expiration de la période de liquidation fixée dans le règlement intérieur du fonds, celui ci peut exiger la liquidation du fonds ;
- la durée éventuelle de blocage des rachats ;
- sur quelle valeur liquidative les rachats sont réalisés ;
- les commissions de rachat(en pourcentage, forfaitaires, progressifs ou dégressifs).

Article 6 : Cessions des parts

Préciser que les parts sont négociables entre porteurs ou entre porteurs et tiers.

Article 7 : Règles de valorisation et calcul de la valeur liquidative

Préciser :

- les règles d'évaluation ;
- la périodicité d'établissement de la valeur liquidative (date de calcul et de publication ou événement justifiant le calcul) ;
- Si la faculté de calculer une valeur liquidative exceptionnelle est retenue et dès lors que les rachats sont possibles indiquer que chaque porteur sera informé par courrier de la valeur liquidative ainsi calculée (préciser le préavis).

Article 8 : Distribution de revenus

Préciser la périodicité et les bénéficiaires.

Le cas échéant, si la date de calcul et de publication s'avère être un jour férié, préciser la date retenue pour calculer la valeur liquidative.

Article 9 : Distribution d'actifs

Préciser les modalités et les bénéficiaires.

TITRE II FONCTIONNEMENT DU FONDS

Article 10 : Le gestionnaire

Préciser :

- que le gestionnaire décide des investissements, assure le suivi des participations et procède aux désinvestissements dans le respect de l'orientation de gestion définie à l'article premier;
- les éventuelles délégations ;
- si les dirigeants ou les salariés du gestionnaire ont vocation à disposer d'un poste d'administrateur au sein des conseils d'administrations des sociétés dans lesquelles le fonds détient des titres ;
- si le gestionnaire est susceptible d'être ou non prestataire de conseil auprès du fonds ou des sociétés dont le fonds détient des titres ;
- si les dirigeants ou les salariés du gestionnaire ou personnes agissant pour son compte peuvent co-investir avec le Fonds d'amorçage ou le FCPR en explicitant les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.

Article 11 : Le dépositaire

S'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure simplifiée, préciser que le dépositaire s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 110 et 111 du règlement du Conseil du Marché Financier. Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée à l'article 111 du règlement du Conseil du Marché Financier. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire en informe le Conseil du Marché Financier.

Article 12 : Le commissaire aux comptes

Article 13 : Comité consultatif (le cas échéant)

Préciser sa composition, son rôle et ses modalités de fonctionnement.

TITRE III LES FRAIS LIES AU FONCTIONNEMENT DU FONDS D'AMORCAGE ou du FCPR ET L'INFORMATION PERIODIQUE

Article 14 : Frais liés au fonctionnement du Fonds d'amorçage ou du FCPR

Préciser :

- le montant des frais de fonctionnement, leur assiette de calcul et la date de prélèvement ;
- en cas de rémunération à la performance, l'indicateur de référence, son mode de calcul et sa période de référence .

Article 15 : Exercice comptable

Article 16 : Informations périodiques

Préciser les documents d'information et leur périodicité (la composition de l'actif net et les comptes annuels) et que ces documents sont mis gracieusement à la disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande.

Préciser les informations que doit comporter le rapport annuel

TITRE IV DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 17 : Dissolution

Préciser que le Fonds d'amorçage ou le FCPR est dissout suite à :

- Une dissolution anticipée ;
- Une cessation du dépositaire (sans remplacement) ;
- Un rachat de la totalité des parts ;
- Si l'intérêt des porteurs de parts le commande ;
- Une expiration de la durée du fonds ;
- Un événement prédéterminé dans le règlement intérieur survient ;
- Autres.

Indiquer que :

- lorsque le fonds est dissout, les demandes de rachat ne sont plus acceptées (dans l'hypothèse où l'actif du fonds passe en dessous du seuil d'un montant à déterminer) ;
- le gestionnaire informe au préalable les porteurs de parts de la procédure de dissolution retenue et des modalités de liquidation envisagées.

Article 18 : Liquidation

Rappeler que le gestionnaire du fonds met à la disposition des porteurs de parts le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de liquidation.

TITRE V MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Article 19 :

Préciser si le gestionnaire met en place, en sus des modalités d'information définies dans la décision générale du Conseil du Marché Financier relative aux changements dans la vie d'un organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux obligations d'information y afférentes, un mécanisme de consultation préalable des porteurs de parts ; en indiquer les modalités.

TITRE VI CONTESTATION

Article 21 : Compétence - Election de domicile

Reconnaissance manuscrite du souscripteur ou de l'acquéreur de parts:

- déclarant qu'il est informé qu'il s'agit d'un Fonds bénéficiant d'une procédure simplifiée,
- s'engageant à ne céder ses parts qu'à des investisseurs répondant aux conditions mentionnées dans l'avertissement.

Signature du souscripteur

ANNEXE N° 7

MODELE DE PROSPECTUS

Le présent prospectus doit obligatoirement être mis à la disposition du public préalablement à toute souscription.

Avertissements :

1. Le Conseil du Marché Financier appelle l'attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s'attachent aux Fonds d'amorçage ou aux FCPR ;
2. Le Conseil du Marché Financier attire l'attention des souscripteurs sur le fait que la valeur liquidative du fonds peut ne pas refléter, le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir compte de l'évolution possible de leur valeur ;
3. Si le Fonds d'amorçage ou le FCPR a pour objectif d'investir dans des sociétés appartenant à un même groupe, l'avertissement suivant s'ajoute à celui énoncé au 1: " Le Conseil du Marché Financier appelle également l'attention du public sur la concentration des investissements sur un groupement unique, ce qui accroît les risques, s'agissant notamment des perspectives d'évolution et de liquidité du portefeuille du fonds".

1. Présentation du Fonds

1.1. Renseignements généraux :

- Dénomination du fonds ;
- Objet social ;
- Textes applicables ;
- Siège social du gestionnaire du fonds ;
- Montant initial ;
- Référence de l'agrément du fonds ;
- Date de constitution ;
- Durée ;
- Promoteur du fonds (nom et adresse);
- Gestionnaire ;
- Délégué de la gestion financière (s'il y a lieu) ;
- Délégué de la gestion administrative ou comptable (s'il y a lieu) ;
- Dépositaire ;
- Commissaire aux comptes ;
- Etablissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats ;

- Périodicité de calcul de la valeur liquidative ;
- Ouverture au public.

1.2. Commissaire aux comptes :

Désignation du commissaire aux comptes, son adresse ainsi que la durée de son mandat.

Préciser l'appartenance à un groupe s'il y a lieu.

2. Caractéristiques financières :

2.1 Orientation de la gestion : Préciser la politique d'investissement du fonds et le stade d'intervention dans les sociétés (capital risque-capital développement-capital transmission, ...), l'étendue des prises de participation envisagées (le pourcentage maximum de participation dans le capital d'une société bien déterminée), les secteurs économiques et la taille des entreprises (chiffre d'affaires...).

Si le fonds investit dans d'autres Fonds ou entités dont l'objet est similaire, il sera indiqué le pourcentage d'investissement envisagé et les critères de sélection, notamment les règles contractuelles de division des risques de ces fonds.

2.2 Affectation des résultats :

☐ Distribution ☐ Capitalisation

En cas de distribution, il convient d'indiquer la périodicité de versement.

2.3 Fiscalité : nature des avantages fiscaux octroyés, conditions que doivent remplir les porteurs de parts (personnes physiques et/ou morales) pour bénéficier des avantages fiscaux, conséquences du non respect de ces obligations par les porteurs des parts (à préciser)

3. Modalités de fonctionnement :

3.1 Durée de vie : préciser également si cette durée peut être prolongée et indiquer la durée maximale de la prorogation.

3.2 Date de clôture de l'exercice comptable :

3.3 Périodicité d'établissement de la valeur liquidative :

3-4 Souscriptions :

- période de souscription ;
- minimum de souscription ;
- commission de souscription (en pourcentage, forfaitaire, progressif ou dégressif) ainsi que les frais de constitution supportés par le fonds (montant, assiette de calcul, date de prélèvement) ;
- préciser sur quelle valeur liquidative les souscriptions sont réalisées.

3-5 Rachats :

- durée éventuelle de la période de blocage des rachats ;
- préciser sur quelle valeur liquidative les rachats sont réalisés ;
- commission de rachat (en pourcentage, forfaitaire, progressif ou dégressif).
-

3.6 Cessions :

- modalités ;
- commissions, le cas échéant (indiquer si le montant est payable par le cédant ou le cessionnaire).

3.5 Frais de fonctionnement:

- le montant des frais de fonctionnement, assiette de calcul et date de prélèvement ;
- en cas de rémunération à la performance, sont indiqués l'indicateur de référence, son mode de calcul ainsi que sa période de référence.
-

4. Renseignements concernant le gestionnaire et le dépositaire :

- Mode d'organisation du gestionnaire ;
- Description des moyens mis en œuvre pour la gestion ;
- Modalités de rémunération du gestionnaire ;
- Présentation de la convention établie avec le dépositaire ;
- Modalités de réception des demandes de souscription et de rachat ;
- Modalités d'inscription en compte ;
- Délais de règlement ;
- Modalités de rémunération de l'établissement dépositaire ;
- Établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats.

5. Responsables du prospectus

5.1 Nom et fonctions des personnes physiques qui assument la responsabilité du prospectus ou, le cas échéant, de certaines parties de celui-ci, avec mention dans ce cas des parties concernées.

En principe, ces personnes sont, les présidents directeurs généraux des conseils d'administration du dépositaire et du gestionnaire ou leurs directeurs généraux.

5.2 Attestation de ces responsables certifiant que, à leur connaissance et pour la partie du prospectus dont ils assument la responsabilité, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'information fausse ou trompeuse. La signature de la personne ou des personnes qui assument la responsabilité du prospectus sera précédée de la formule :

« A notre connaissance, les données du présent prospectus sont conformes à la réalité (réglementation en vigueur, règlement intérieur du fonds) ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur les caractéristiques du fonds, son gestionnaire, son dépositaire, son distributeur, ses caractéristiques financières, les modalités de son fonctionnement ainsi que sur les droits attachés aux parts offertes. Elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée ».

5.3 Politique d'information :

- Nom et numéro de téléphone du responsable de l'information :
- Adresse du gestionnaire:
- Adresse du dépositaire :
- Adresse de l'établissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats :
- Lieu et mode de publication de la valeur liquidative :

Le présent prospectus doit obligatoirement être remis à la souscription et mis à la disposition du public sur simple demande.

Le règlement du fonds ainsi que le dernier document périodique sont disponibles auprès de :
raison sociale, adresse (téléphone éventuellement).

ANNEXE N° 8

MODELE DE PROSPECTUS SIMPLIFIE

Le présent prospectus doit obligatoirement être mis à la disposition du public préalablement à toute souscription.

Avertissements :

1. Le Conseil du Marché Financier appelle l'attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s'attachent aux Fonds d'amorçage ou aux FCPR ;
2. Le Conseil du Marché Financier attire l'attention des souscripteurs sur le fait que la valeur liquidative du fonds peut ne pas refléter, le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir compte de l'évolution possible de leur valeur ;
3. Si le Fonds d'amorçage ou le FCPR a pour objectif d'investir dans des sociétés appartenant à un même groupe, l'avertissement suivant s'ajoute à celui énoncé au 1: Le Conseil du Marché Financier appelle également l'attention du public sur la concentration des investissements sur un groupement unique, ce qui accroît les risques, s'agissant notamment des perspectives d'évolution et de liquidité du portefeuille du fonds.

1. Présentation du Fonds

1.1. Renseignements généraux :

- Dénomination du fonds ;
- Objet social ;
- Textes applicables ;
- Siège social du gestionnaire du fonds ;
- Montant initial ;
- Référence de l'agrément du fonds ;
- Date de constitution ;
- Durée ;
- Promoteur du fonds (nom et adresse);
- Gestionnaire ;
- Délégué de la gestion financière (s'il y a lieu) ;
- Délégué de la gestion administrative ou comptable (s'il y a lieu) ;
- Dépositaire ;
- Commissaire aux comptes ;
- Etablissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats ;
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative ;
- Ouverture au public.

2. Caractéristiques financières :

2.1 Orientation de la gestion : Préciser la politique d'investissement du fonds et le stade d'intervention dans les sociétés (capital risque-capital développement- capital transmission, ...), l'étendue des prises de participation envisagées (le pourcentage maximum de participation dans le capital d'une société bien déterminée), les secteurs économiques et la taille des entreprises (chiffre d'affaires...).

Si le fonds investit dans d'autres Fonds ou entités dont l'objet est similaire, il sera indiqué le pourcentage d'investissement envisagé et les critères de sélection, notamment les règles contractuelles de division des risques de ces fonds.

2.2 Affectation des résultats :

☐ Distribution ☐ Capitalisation

En cas de distribution, il convient d'indiquer la périodicité de versement.

2.3 Fiscalité : nature des avantages fiscaux octroyés, conditions que doivent remplir les porteurs de parts (personnes physiques et/ou morales) pour bénéficier des avantages fiscaux, conséquences du non respect de ces obligations par les porteurs des parts (à préciser)

3. Renseignements concernant le gestionnaire et le dépositaire

Dénomination et siège social du gestionnaire et du dépositaire

Dénomination et siège social des établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats

4. Responsables du prospectus

4.1 Nom et fonctions des personnes physiques qui assument la responsabilité du prospectus ou, le cas échéant, de certaines parties de celui-ci, avec mention dans ce cas des parties concernées.

En principe, ces personnes sont, les présidents directeurs généraux des conseils d'administration du dépositaire et du gestionnaire ou leurs directeurs généraux.

4.2 Attestation de ces responsables certifiant que, à leur connaissance et pour la partie du prospectus dont ils assument la responsabilité, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'information fausse ou trompeuse. La signature de la personne ou des personnes qui assument la responsabilité du prospectus sera précédée de la formule :

« A notre connaissance, les données du présent prospectus sont conformes à la réalité (réglementation en vigueur, règlement intérieur du fonds) ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur les caractéristiques du fonds, son gestionnaire, son dépositaire, son distributeur, ses caractéristiques financières, les modalités de son fonctionnement ainsi que sur les droits attachés aux parts offertes. Elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée ».

4.3 Politique d'information :

- Nom et numéro de téléphone du responsable de l'information :
- Adresse du gestionnaire:
- Adresse du dépositaire :
- Adresse de l'établissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats :
- Lieu et mode de publication de la valeur liquidative :

Le présent prospectus doit obligatoirement être remis à la souscription et mis à la disposition du public sur simple demande.

Le règlement du fonds ainsi que le dernier document périodique sont disponibles auprès de :
raison sociale, adresse (téléphone éventuellement).

ANNEXE N° 9

FICHE DE LIQUIDATION DU FONDS D'AMORCAGE OU DU FCPR

☐ **Fonds d'amorçage** ☐ **Fonds d'amorçage bénéficiant d'une procédure simplifiée**

☐ **FCPR** ☐ **FCPR bénéficiant d'une procédure simplifiée**

Identification Du Fonds :

Dénomination du Fonds :

Sigle du Fonds :

Adresse :

Date d'agrément :

Date de constitution :

Date du visa du prospectus :

Date d'ouverture au public :

Durée :

Motifs de la liquidation :

Dissolution anticipée :

Cessation du dépositaire (sans remplacement) :

Rachat de la totalité des parts :

Des conditions exceptionnelles l'exigent :

Si l'intérêt des porteurs de parts le commande :

Echéance du Fonds :

Un évènement prédéterminé dans le règlement survient :

Autres :

Pièces jointes :

☐ Le ou les projets d'information des porteurs de parts

☐ L'indication écrite du dépositaire qu'il a été informé de la liquidation

☐ Une copie du procès verbal du conseil d'administration ou du directoire du gestionnaire

☐ Le rapport du commissaire aux comptes.

Nom du responsable de l'information :

Tél :

Fax :

Signature :

POSTE COMPTABLE

Par arrêté du ministre des finances du 15 janvier 2007.

Il est créé, à compter du 1^{er} janvier 2007, un poste comptable pour la perception du produit de la débite des produits monopolisés à Mahdia.

Ledit poste est chargé, principalement, de la perception du produit de la vente des produits monopolisés par le centre de distribution desdits produits, à Mahdia, relevant de la manufacture des tabacs à Kairouan.

La recette des produits monopolisés à Mahdia est déchargée à partir de la même date, de la gestion des produits monopolisés et sera dénommée « Recette des contributions diverses à Mahdia ».

Le poste comptable pour la perception du produit de la débite des produits monopolisés à Mahdia est classé :

- en catégorie « C » pour l'octroi des indemnités de gestion, d'erreurs de caisse et de responsabilité.
- en 1^{ère} catégorie pour l'octroi de l'indemnité de logement.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2007-82 du 15 janvier 2007, portant modification du décret n° 90-2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat tel que modifié par le décret n° 2000-919 du 2 mai 2000.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises soumises à la tutelle de l'Etat devant les tribunaux et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et notamment son article 29,

Vu le décret n° 90-2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat tel que modifié par les décrets n° 94-1702 du 8 août 1994, n° 96-437 du 11 mars 1996, et n° 2000-919 du 2 mai 2000 et notamment son article 6,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et règlement intérieur,

Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu l'avis du ministre des finances,

vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 6 du décret n° 90-2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat tel que modifié par les décrets n° 94-1702 du 8 août 1994, n° 96-437 du 11 mars 1996 et n° 2000-919 du 2 mai 2000, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau) : Les conseillers rapporteurs sont tenus obligatoirement lors des audiences auprès des tribunaux de porter un costume spécifique. Un arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières fixera l'application des dispositions de cet article.

Art. 2. - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme, le ministre des finances et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2007-83 du 15 janvier 2007, portant changement de vocation de la parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles au gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul consigné dans le procès verbal de sa réunion du 22 juin 2006,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, d'une superficie de 3ha 3 ares 82ca, partie de la parcelle objet du titre foncier n° 7095 Tunis S2 classée dans les autres zones agricoles, sise à la délégation de Menzel Temime du gouvernorat de Nabeul, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'extension d'une usine de confection et de textile.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 17 janvier 2007, portant modification de l'arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 11 octobre 2005 relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l'environnement et du développement durable et aux conditions de leur octroi.

Le ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-70 du 2 août 2004,

Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de l'agence de protection et d'aménagement du littoral,

Vu la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines, de sa compétence,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 décembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 2001-1407 du 7 juin 2001, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des établissements et entreprises publics sous tutelle,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant ses missions, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 11 octobre 2005, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l'environnement et du développement durable et aux conditions de leur octroi.

Arrête :

Article unique. - Est abrogée, l'annexe 5.1 relative à l'exercice des activités dans le domaine des déchets non dangereux visée à l'article premier de l'arrêté susmentionné du 11 octobre 2005 et remplacée par l'annexe 5.1 (nouveau) du présent arrêté.

Tunis, le 17 janvier 2007.

*Le ministre de l'environnement
et du développement durable*

Nadhir Hamada

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**SICAD****Guide du citoyen**

Case réservée au Bureau Central des relations avec le citoyen		
Référence : Arrêté du Ministre	en date du	
Tel que modifié par l'arrêté en date du		
(Journal officiel de la République Tunisienne n°	en date du	

Organisme : Agence Nationale de Gestion des Déchets**Domaine de la prestation** : Protection de l'Environnement**Objet** : Exercice des activités dans le domaine de déchets non dangereux .

Conditions d'obtention
- Soumise à la réglementation des cahiers des charges.

Pièces à fournir :
- Cahier des charges signé.

Etape de la prestation	Intervenants	Délais
- Evaluation du cahier des charges et son degré de conformité avec l'activité projetée.		

Lieu de Dépôt du Dossier

Service:

Agence Nationale de Gestion des Déchets

Adresse :

6 Rue El Amine El Abassi 1002 Tunis – B P 162 Le Bélvédère-Tunis-

Lieu d'obtention de la prestation

Service:

Agence Nationale de Gestion des Déchets

Adresse :

6 Rue El Amine El Abassi 1002 Tunis – B P 162 Le Bélvédère-Tunis-

Délai d'obtention de la prestation

- (2) semaines à partir de la date de dépôt du cahier des charges au bureau d'ordre central.

Références Réglementaires/ou réglementaires

- Article 26(nouveau) de la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination telle que modifiée et complétée par la loi n°2001-14 du 30 janvier 2001 portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire dans les domaines de sa compétence.
- Décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
- Arrêté du Ministre de l'Environnement et du développement durable du .17/1/2007 Portant approbation du cahier des charges réglementant les conditions et les moyens d'exercer des activités de collecte, transport, stockage et traitement des déchets non dangereux.

Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 17 janvier 2007, relatif à l'approbation des cahiers des charges fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités de collecte, de transport, de stockage, de traitement, de recyclage et de valorisation des déchets non dangereux.

Le ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et notamment son article 26 (nouveau),

Vu le décret n° 97-1102 du 2 juin 1997, fixant les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs d'emballage et des emballages utilisés tel que modifié par le décret n° 2001-843 du 10 avril 2001,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant ses missions, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 28 février 2001, portant approbation des cahiers des charges fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités de collecte, de transport, de stockage, de traitement, d'élimination de recyclage, et de valorisation des déchets non dangereux.

Arrête :

Article premier. - Sont approuvés, les trois cahiers des charges annexés au présent arrêté fixant respectivement :

- les conditions et les modalités d'exercice des activités de collecte et du transport des déchets non dangereux,

- les conditions et les modalités d'exercice des activités de stockage et de traitement des déchets non dangereux,

- les conditions et les modalités d'exercice des activités de recyclage et de valorisation des déchets non dangereux.

Art. 2. - Les cahiers des charges annexés au présent arrêté remplacent les cahiers des charges annexés à l'arrêté sus-mentionné du 28 février 2001.

Art. 3. - Le présent arrêté et ses annexes sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 janvier 2007.

*Le ministre de l'environnement
et du développement durable*

Nadhir Hamada

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES N° I

RELATIF AUX MODALITES ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES DECHETS NON DANGEREUX

Article1 : Les clauses du présent cahier des charges s'appliquent à l'exercice des activités de collecte et de transport des déchets non dangereux par les établissements et les entreprises mentionnés à l'article 26 de la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence.

Article2 : Les activités de collecte et de transport comprennent toutes les opérations qui permettent la collecte et le transport vers la décharge finale, les stations de traitement, les unités de transfert ou toute autre destination, dûment autorisées par les autorités concernées.

Article3 : Les modalités de transport de collecte et de contrôle des déchets seront fixées en commun accord avec les parties contractantes (l'opérateur, les communes ou autres établissements publics ou privés, les associations ect.....) en fonction des données spécifiques de la région dans laquelle sera exercée l'activité dont notamment :

- Typologie d'habitations
- Typologie des conteneurs de collecte
- Caractéristiques sociales et professionnelles de la région concernée
- Distances à l'intérieur et à l'extérieur de la région concernée
- Caractéristiques topographiques de la région concernée

Article 4 : L'exercice des activités de collecte et de transport des déchets doit être effectué sans causer aucun danger à la santé humaine ou polluer l'environnement et notamment l'eau, l'air, le sol, les animaux et les végétaux.

Article 5 : L'exercice des activités de collecte et de transport des déchets doit se faire sans causer de nuisances acoustiques ou tout autre type de nuisance et sans porter atteinte aux paysages naturels et urbains.

Article 6 : Les personnes exerçant les activités de transport de déchets recyclables et valorisables doivent avoir des connaissances sur ces déchets, et doivent être accompagnés d'une fiche de transport des déchets transportés.

Article 7 : L'exercice des activités de collecte et de transport des déchets, nécessite le choix des conteneurs de collecte des déchets et leurs emplacements et les circuits de collecte en commun accord avec les parties contractantes (l'opérateur, les communes ou autres établissements publics ou privés, les associations ect.....). Ces conteneurs doivent être placés dans des endroits accessibles et doivent porter des marques signalétiques.

Article 8 : Les personnes exerçant les activités de collecte et de transport des déchets doivent déterminer en accord avec la partie contractante l'horaire de collecte, le nombre de tournées, ainsi que les circuits à emprunter lors du transport des déchets.

Article 9 : Tous les déchets qui seront collectés doivent être livrés selon les modalités fixées par les parties contractantes aux organismes publics ou privés assurant l'opération de valorisation, d'élimination ou de traitement de ce type de déchets.

Article 10 : Toute personne exerçant des activités de collecte et de transport des déchets est soumise au contrôle périodique des autorités compétentes en matière de la protection de la santé publique et de l'environnement.

Article 11 : Les personnes exerçant des activités de collecte et de transport des déchets doivent tenir un registre livré par les services du Ministère de l'Environnement et du développement durable, dans lequel seront inscrites toutes les informations relatives à l'exercice de l'activité et comprennent les quantités des déchets, leurs natures et origines, et si besoin leurs destinations et la périodicité des opérations de leur collecte et les moyens de leurs transports.

Article 12 : Les personnes exerçant des activités de collecte et de transport des déchets sont tenues de retirer le registre numéroté et paraphé par les services du ministère de l'Environnement et du développement durable conformément à l'article 28 de la loi N° 41 - 96 du 10 Juin 1996.

Article 13 : Les personnes exerçant des activités de collecte et de transport des déchets sont tenues d'avoir en leur possession, tous les documents contenant les informations et les descriptions identifiant leurs activités, ainsi que toutes les prescriptions techniques qu'ils appliqueront dans l'exercice de leurs activités, et qui comprennent notamment :

- Les informations générales relatives à l'exploitant
- Les précautions et prescriptions techniques à prendre pour l'exercice de l'activité
- Les moyens humains et matériels ainsi que toutes les spécifications techniques relatives aux équipements et instruments utilisés
- Le type, la composition et la quantité moyenne des déchets
- Un guide de maintenance, d'entretien et de lavage des équipements utilisés pour la collecte et le transport
- La maintenance et le lavage des équipements qui doivent être effectués dans un entrepôt situé dans une zone industrielle ou dans une station de lavage et de graissage dûment autorisée.

Article 14 : Les personnes exerçant des activités de collecte et de transport des déchets sont tenues d'informer le ministère de l'Environnement et du développement durable de tout changement des données déclarées, dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de ce changement.

Article 15 : Toute infraction aux dispositions du présent cahier des charges donne lieu aux poursuites et pénalités prévues par la législation en vigueur et notamment la loi n° 96-41 du 10 Juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination telle que modifiée et complétée par la loi

n°2001-14 du 30 janvier 2001 et la loi n° 56-97 du 28 Juillet 1997 relative à l'organisation de l'activité de transport routier des marchandises, telle que modifiée par la loi n° 91-99 du 2 Août 1999.

Article 16 : Toute personne exerçant des activités de collecte et de transport des déchets doit informer par écrit les services du Ministère de l'Environnement et du développement durable de tout contrat conclu pour l'exercice de l'activité de collecte et du transport des déchets et ce, dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la date de la conclusion du dit contrat.

Article 17 : Je soussigné.....

Agissant en qualité de

De la société

Dont le siège social est sis à

.....

Type de société

Société anonyme ☐

A responsabilité limitée ☐

Autre ☐

Société tunisienne ☐

Société mixte ☐

Inscrite au registre de commerce de..... Gouvernorat

En date du Sous le Numéro

et à la CNSS sous le numéro

D'un capital de

Après avoir pris connaissance des dispositions du présent cahier des charges et de la loi N° 96-41 du 10 Juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle modifiée et complétée par la loi N° 2001-14 du 30 Janvier 2001, ainsi que de tous les textes relatifs à l'exercice de cette activité. Je m'engage à exercer les activités de collecte et de transport des déchets conformément aux prescriptions mentionnées dans le présent cahier des charges et ses annexes.

Direction Générale

.....le.....

L'exploitant

L'exploitant

(vu et approuvé)

(Signature Légalisée)

N.B (1) : Une copie du présent cahier des charges est retirée du journal officiel de la République Tunisienne ou auprès des services de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets ou par Internet. Deux exemplaires de ce cahier dûment remplis, signés et légalisés doivent être déposés auprès des services de l'Agence susmentionnée.

N.B (2) : Le présent cahier des charges n'exonère pas les personnes chargées des activités de collecte et de transport des déchets non dangereux de toute autre procédure légale en vigueur notamment, et le cas échéant, les procédures relatives à l'étude d'impact sur l'environnement et celles relatives au contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Annexe du cahier des charges

RELATIF AUX MODALITES ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES DECHETS NON DANGEREUX

1° INFORMATIONS GENERALES

- Nom Prénom Fonction.....

- Résident à.....

.....

- Tel. Fax.....

- Raison sociale

- Siège social de la société

- Ville Commune Gouvernorat

Sommaire sur l'activité de la société : (date de création de la société, activité de la société depuis sa création et son évolution , autres formations..... etc.)

1°- Définition de l'activité :

.....

.....

.....

2°- Type des déchets :

Type des déchets		Observations
Déchets ménagers	Non triés	
	Organiques	
	Non organiques recyclables	
	Autres	
Déchets industriels	Assimilables aux déchets ménagers	
	Recyclables	
	Inertes	

3° - Equipements

Equipements	Nbres	Types	Catégories	Capacités	Puissance	Propriété / sous traite

4°- Quantité moyenne des déchets à gérer

..... T/j ours

..... T/mois

..... T/ans

5°- Prescriptions techniques et modalités de gestion

.....
.....
.....
.....

6°- Précautions nécessaires pour garantir les conditions de sécurité

.....
.....
.....

..... le

L'exploitant (signature légalisée)

CAHIER DES CHARGES N° II

RELATIF AUX MODALITES ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION DES DECHETS NON DANGEREUX

Article1 : Les clauses du présent cahier des charges s'appliquent à l'exercice des activités de recyclage et de valorisation des déchets non dangereux par les établissements et les entreprises mentionnés à l'article 26 de la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence.

Article2 : Le recyclage et la valorisation comprennent toutes les opérations qui permettent la récupération des matériaux et de l'énergie à partir des déchets et toutes les opérations de renouvellement et de transformation telles que l'extraction des métaux ou d'autres matières non organiques et leur réutilisation ou la production de compost organique ou leur utilisation comme source d'énergie. Un plan d'aménagement devrait être en possession de la personne exerçant cette activité.

Article3 : L'exercice des activités de recyclage et de valorisation des déchets doit se faire dans des zones industrielles ou dans des zones réservées aux petits métiers à l'exception des déchets organiques et des déchets des jardins qui peuvent être valorisés dans des zones agricoles.

Article 4 : L'exercice des activités de recyclage et de valorisation des déchets doit se faire sans causer aucun danger à la santé humaine ou polluer l'environnement et notamment l'eau, l'air, le sol, les animaux et les végétaux.

Article 5 : Les personnes exerçant des activités de recyclage et de valorisation doivent présenter une description sommaire du projet en précisant l'aspect du site d'implantation et prendre les prescriptions suivantes :

- Les mesures nécessaires pour se conformer aux normes relatives aux émissions des gaz

.....
.....
.....

- Les mesures nécessaires pour se conformer aux normes relatives à l'évacuation des eaux résiduaires

.....
.....
.....

- Les mesures nécessaires pour se conformer aux normes relatives à la gestion des déchets solides

.....
.....
.....

- Les mesures nécessaires pour garantir les conditions de sécurité

.....

.....

Article 6 : L'exercice des activités de recyclage et de valorisation des déchets doit se faire sans causer de nuisances acoustiques ou tout autre type de nuisance et sans nuire aux paysages naturels et urbains.

Article 7 : Les activités de recyclage et de valorisation des déchets, peuvent être exercées par les entreprises qui produisent ce type des déchets et par les promoteurs spécialisés dans les opérations de recyclage et de valorisation.

Article 8 : La personne exerçant des activités de recyclage et de valorisation des déchets peut assurer par ses propres moyens la collecte et le transport des déchets, comme elle peut confier ces opérations à autrui. Dans ce cas il doit signer le cahier des charges fixant les conditions d'exercice de ces activités.

Article 9 : Toute personne exerçant les activités de recyclage et de valorisation des déchets est soumise au contrôle périodique des autorités compétentes dans le domaine de la protection de la santé publique et de l'environnement.

Article 10 : Les personnes exerçant des activités de recyclage et de valorisation des déchets doivent tenir un registre livré par les services du Ministère de l'Environnement et du développement durable dans lequel seront inscrites toutes les informations relatives à l'exercice de l'activité et comprennent les quantités des déchets, leur nature et origine, et le cas échéant leur destination et la périodicité des opérations de leur collecte et des moyens de leur transport.

Article 11 : Les personnes exerçant des activités de recyclage et de valorisation des déchets doivent retirer un registre d'inscription numéroté et paraphé par les services du ministère chargé de l'environnement.

Article 12 : Les personnes exerçant des activités de recyclage et de valorisation des déchets sont tenus de fournir à toute demande des autorités compétentes, tous les documents, en leur possession, contenant les informations et les données identifiant leurs activités ainsi que toutes les prescriptions techniques qu'ils entreprendront pour l'exercice de leurs activités, et qui comprennent notamment :

- Informations générales sur l'exploitant
- Description détaillée de l'activité
- Précautions et prescriptions techniques à prendre pour l'exercice de l'activité
- Moyens humains et matériels ainsi que toute spécification technique relative aux équipements et aux instruments utilisés
- Type, composition et quantité moyenne des déchets
- Site d'implantation du projet et son impact sur l'environnement
- Description détaillée du mode de recyclage et de valorisation des déchets

Article 13: Les personnes exerçant des activités de recyclage et de valorisation des déchets sont tenus d'assurer un encadrement technique en employant au moins un cadre ayant un niveau au moins de premier cycle universitaire ou équivalent achevé.

Article 14 : Les personnes exerçant des activités de recyclage et de valorisation des déchets sont tenues d'informer le Ministère de l'Environnement et du développement durable de tout changement des données déclarées et ce dans un délai ne dépassant pas quinze jours de la date de cette modification.

Article 15 : Les personnes exerçant des activités de recyclage et de valorisation des déchets sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour la sécurité lors du transport, du stockage et de la valorisation des déchets.

Article 16 : Les personnes exerçant des activités de recyclage et de valorisation des déchets sont tenues de fournir chaque année aux services du ministère de l'environnement et du développement durable, toutes les informations relatives aux déchets qu'ils gèrent, leurs origines, leurs destinations, leurs spécificités et leurs modes de gestion, ainsi que les accidents éventuels causés par cette activité.

Article 17 : Toute infraction aux dispositions du présent cahier des charges est soumise aux poursuites et pénalités prévues par la législation en vigueur dont notamment la loi n° 96-41 du 10 Juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 Janvier 2001.

Article 18 : Je soussigné.....
Agissant en qualité de
De la société.....
Dont le siège social est sis à
.....

Type de société

Société anonyme ☐ A responsabilité limitée ☐ Autre ☐

Société tunisienne ☐ Société mixte ☐

Inscrite au registre de commerce de..... Gouvernorat

En date du Sous le Numéro

et à la CNSS sous le numéro

D'un capital de

Après avoir pris connaissance des dispositions du présent cahier des charges et de la loi n° 96-41 du 10 Juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée par la loi N°2001-14 du 30 Janvier 2001 ainsi que de tous les textes relatifs à l'exercice de cette activité. Je m'engage à exercer l'activité de recyclage et de valorisation des déchets conformément aux prescriptions sus-mentionnées dans le présent cahier des charges.

Direction Générale

.....le.....

L'exploitant

(vu et approuvé)

(Signature Légalisée)

N.B (1) : Une copie du présent cahier des charges est retirée du journal officiel de la République Tunisienne ou auprès des services de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets ou par Internet. Deux exemplaires de ce cahier dûment remplis, signés et légalisés doivent être déposés auprès des services de l'Agence susmentionnée.

N.B (2) : Le présent cahier des charges n'exonère pas les personnes chargées des activités de collecte et de transport des déchets non dangereux de toute autre procédure légale en vigueur notamment, et le cas échéant, les procédures relatives à l'étude d'impact sur l'environnement et celles relatives au contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Annexe du cahier des charges

RELATIF AUX MODALITES ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION DES DECHETS NON DANGEREUX

1° INFORMATIONS GENERALES

- Nom Prénom Fonction.....

- Résident à.....

.....

- Tel. Fax.....

- Raison sociale

- Siège social de la société

- Ville Commune Gouvernorat

Sommaire sur l'activité de la société : (date de création de la société, activité de la société depuis sa création et son évolution, autres formations..... etc.)

1°- Définition de l'activité :

.....

.....

.....

.....

2°- Type des déchets :

Type des déchets		Observations
Déchets ménagers	Non triés	
	Organiques	
	Non organiques recyclables	
	Autres	
Déchets industriels	Assimilables aux déchets ménagers	
	Recyclables	
	Inertes	

3° - Equipements

Equipements	Nbres	Types	Catégories	Capacités	Puissance	Propriété / sous traite

4°- Quantité moyenne des déchets à gérer

..... T/j ours

..... T/mois

..... T/ans

5°- Prescriptions techniques et modalités de gestion

.....
.....
.....
.....

6°- Précautions nécessaires pour garantir les conditions de sécurité

.....
.....
.....
..... le

L'exploitant (signature légalisée)

CAHIER DES CHARGES N° III

RELATIF AUX MODALITES ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE STOCKAGE DE TRAITEMENT DES DECHETS NON DANGEREUX

Article 1 : Les clauses du présent cahier des charges s'appliquent à l'exercice des activités de stockage et de traitement des déchets non dangereux par les établissements et les entreprises mentionnés à l'article 26 de la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence.

Article 2 : L'exercice des activités de stockage et de traitement des déchets non dangereux, à l'exception du dépôt dans les décharges, doit se faire dans des zones industrielles ou dans des zones de petits métiers autorisées et aménagées à cet effet et ayant une capacité suffisante pour accueillir les déchets.

Article 3 : Les personnes exerçant des activités de stockage et de traitement des déchets doivent présenter une description sommaire du projet en précisant l'aspect du site d'implantation et respecter les prescriptions suivantes :

- Les mesures nécessaires pour se conformer aux normes relatives aux émissions des gaz

.....
.....
.....

- Les mesures nécessaires pour se conformer aux normes relatives à l'évacuation des eaux résiduaires

.....
.....
.....

- Les mesures nécessaires pour se conformer aux normes relatives à la gestion des déchets solides

.....
.....
.....

- Les mesures nécessaires pour garantir les conditions de sécurité

.....
.....
.....

Article 4 : L'exercice des activités de stockage, de traitement et d'élimination des déchets doit se faire sans causer aucun danger à la santé humaine ou polluer l'environnement et notamment l'eau, l'air, le sol, les animaux et les végétaux.

Article 5 : L'incinération des déchets en plein air et leur utilisation comme combustible sont interdites, sauf dans des cas exceptionnels et seulement pour la valorisation énergétique des déchets et après approbation des services du Ministère de l'environnement et du développement durable.

Article 6: Les personnes exerçant les activités de stockage et de traitement des déchets doivent tenir un registre de suivi des déchets livré par les services du Ministère de l'environnement et du développement durable et qui peuvent être consulté par leurs agents à chaque demande.

Article 7: Les personnes exerçant les activités de stockage et de traitement des déchets sont tenues de fournir chaque année aux services du Ministère de l'environnement et du développement durable, toutes les informations relatives aux déchets qu'ils gèrent, leurs origines, leurs destinations, leurs spécificités et la manière de leur gestion, ainsi que les accidents éventuels causés par cette activité.

Article 8 : Les personnes exerçant les activités de stockage et de traitement des déchets sont tenues d'informer le Ministère de l'environnement et du développement durable de tout changement dans les données déclarées et ce, dans un délai ne dépassant pas quinze jours de la date de cette modification.

Article 9 : Les personnes exerçant les activités de stockage et de traitement des déchets sont tenues d'informer le Ministère de l'environnement et du développement durable de tout changement dans le site d'exploitation tel que l'extension, et le renouvellement etc.

Article 10 : Les personnes exerçant les activités de stockage et de traitement des déchets sont tenues d'assurer un encadrement technique en employant au moins un cadre ayant un niveau d'au moins de premier cycle universitaire ou équivalent achevé.

Article 11 : En cas d'apparition d'une pollution causée par l'exploitation d'une unité de traitement des déchets, l'exploitant est tenu d'éliminer cette pollution et la contamination enregistrée au site d'exploitation. Et dans le cas où il n'arriverait pas et s'il est dans l'impossibilité de le faire, les autorités concernées y procèdent à ses frais.

Article 12 : Il est strictement interdit à l'exploitant d'une unité de traitement des déchets ménagers d'y enfouir les déchets suivants :

- Les liquides et tous matériaux contenant des liquides
- Les conteneurs vides sauf s'ils sont déchargés ou broyés ou compactés
- Les dynamites, les matériaux solides inflammables, les déchets inflammables et les matériaux qui entrent en réaction au contact de l'eau
- Tous autres déchets qui peuvent être valorisés sur les sites d'enfouissement

Article 13 : l'exploitant d'une unité de traitement des déchets est tenu d'établir un plan de contrôle des opérations de collecte des lixiviats des déchets ménagers qui doivent être traités selon des modalités spécifiques.

Article 14: l'exploitant d'une unité de traitement des déchets est tenu lors de la fermeture d'une unité de traitement des déchets d'enlever les équipements installés dans cette unité et de procéder à l'aménagement et à la réhabilitation du site conformément aux réglementations en vigueur.

Article 15 : L'exploitant d'une unité de stockage des déchets doit établir un programme de contrôle et de suivi de l'état de l'environnement et ce durant l'exploitation de cette unité et après sa fermeture.

Article 16 : Les personnes exerçant les activités de stockage et de traitement des déchets sont soumises au contrôle continu des autorités compétentes en matière de protection de l'environnement, de la santé publique et des établissements dangereux insalubres et incommodes.

A cet effet l'exploitant doit permettre aux autorités compétentes sus-mentionnées de visiter les sites, de faire les investigations nécessaires, de prendre des échantillons et d'avoir accès à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 17 : Les personnes exerçant les activités de stockage et de traitement des déchets doivent faciliter la mission des agents et experts contrôleurs à procéder à toutes les investigations et les constats conformément à la loi relative à la gestion des déchets. Ils sont habilités à visiter les sites professionnels lors des horaires du travail et à prendre les échantillons et faire les analyses nécessaires.

Article 18 : Toute infraction aux dispositions du présent cahier des charges est soumise aux poursuites et pénalités prévues par la législation en vigueur dont notamment la loi N° 96-41 du 10 Juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination telle que modifiée par la loi N° 2001-14 du 30 Janvier 2001.

Article 19 : Je soussigné.....

Agissant en qualité de

De la société.....

Dont le siège social est sis à

Type de société

Société anonyme ☐

A responsabilité limitée ☐

Autre ☐

Société tunisienne ☐

Société mixte ☐

Inscrite au registre de commerce de..... Gouvernorat

En date du Sous le Numéro

et à la CNSS sous le numéro

D'un capital de

Après avoir pris connaissance des dispositions du présent cahier des charges et de la loi N° 96-41 du 10 Juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée par la loi N°2001-14 du 30 Janvier 2001 ainsi que de tous les textes relatifs à l'exercice de cette activité. Je m'engage à exercer l'activité de stockage et/ou de traitement des déchets conformément aux prescriptions sus-mentionnées dans le présent cahier des charges.

Direction Générale

.....le.....

L'exploitant

(vu et approuvé)

(Signature Légalisée)

N.B (1) : Une copie du présent cahier des charges est retirée du journal officiel de la République Tunisienne ou auprès des services de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets ou par Internet. Deux exemplaires de ce cahier dûment remplis, signés et légalisés doivent être déposés auprès des services de l'Agence susmentionnée.

N.B (2) : Le présent cahier des charges n'exonère pas les personnes chargées des activités de collecte et de transport des déchets non dangereux de toute autre procédure légale en vigueur notamment, et le cas échéant, les procédures relatives à l'étude d'impact sur l'environnement et celles relatives au contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes..

Annexe du cahier des charges

RELATIF AUX MODALITES ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS NON DANGEREUX

1° INFORMATIONS GENERALES

- Nom Prénom Fonction.....

- Résident à.....

- Tel. Fax.....

- Raison sociale

- Siège social de la société

- Ville Commune Gouvernorat

Sommaire sur l'activité de la société : (date de création de la société, activité de la société depuis sa création et son évolution, autres formations..... etc.)

1°- Définition de l'activité :

2°- Type des déchets :

Type des déchets		Observations
Déchets ménagers	Non triés	
	Organiques	
	Non organiques recyclables	
	Autres	
Déchets industriels	Assimilables aux déchets ménagers	
	Recyclables	
	Inertes	

3° - Equipements

Equipements	Nbres	Types	Catégories	Capacités	Puissance	Propriété / sous traite

4°- Quantité moyenne des déchets à gérer

..... T/j ours

..... T/mois

..... T/ans

5°- Prescriptions techniques et modalités de gestion

.....
.....
.....
.....

6°- Précautions nécessaires pour garantir les conditions de sécurité

.....
.....
.....

..... le

L'exploitant (signature légalisée)

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 janvier 2007.

Sont désignés membres au centre d'affaires d'intérêt public économique du gouvernorat de Gafsa, Messieurs dont les noms suivent :

- Monsieur Faouzi Fakhfakh, représentant l'agence de promotion des investissements agricoles, et ce, en remplacement de Monsieur Samir Ben Marzouk.

- Monsieur Jamel Riahi, représentant la commission régionale de l'artisanat, et ce, en remplacement de Monsieur Khaled Toulki.

- Monsieur Anis Boukhri, représentant la commission régionale de tourisme, et ce, en remplacement de Monsieur Wahid Essaghir.

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 janvier 2007.

Monsieur Fouad Elouad est désigné membre représentant la commission régionale de tourisme au centre d'affaires d'intérêt public économique du gouvernorat de Sousse, et ce, en remplacement de Monsieur Kamel Ghannouchi.

Décret n° 2007-84 du 15 janvier 2007, modifiant le décret n° 86-646 du 30 juin 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence de réhabilitation et rénovation urbaine d'immeubles sis à Tunis, Ras Tabia (Ardh-Meherzia) nécessaires à l'aménagement et la réhabilitation d'une zone d'habitation.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu la loi n° 81-69 du 1^{er} août 1981, portant création de l'agence de réhabilitation et rénovation urbaine,

Vu le décret n° 81-1876 du 30 décembre 1981, portant organisation et fonctionnement de l'agence de réhabilitation et rénovation urbaine,

Vu le décret n° 86-646 du 30 juin 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence de réhabilitation et rénovation urbaine d'immeubles sis à Tunis, Ras Tabia (Ardh-Meherzia) nécessaires à l'aménagement et la réhabilitation d'une zone d'habitation,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Décète :

Article premier. - Les indications relatives aux parcelles portant les numéros 16 et 18 du tableau n° 1 prévues au décret susvisé n° 86-646 du 30 juin 1986, sont modifiées comme suit :

N° d'ordre	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
16	4-6 (1) - 8 (2) - 15 (3)	49245/95209 Tunis	Ras Tabia	Terrain bâti	6490 m2	- Krief (Elie) - Krief (Charly), - Zeitoun (Jules), - Zeitoun (Maurice), - Saadoun (Elie), - Saadoun (Gaston), - Silvera (Stella Desy), - Krief (Alain Chaloum), - Krief (Jacqueline Semha), - Krief (Danielle Matilde), - Hagige (Paulette), - Zeitoun (Alain Elie), - Zeitoun (Martine).
18	4 (3)	13832/62301 Tunis	Ras Tabia	Terrain bâti	1059 m2	- Maarck (Juda)

Art. 2. - La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-85 du 15 janvier 2007.

Monsieur Abdelaziz Chaâbane, président-directeur général de la société nationale des chemins de fer tunisiens est maintenu, en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1^{er} février 2007.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES

ORDRE NATIONAL DU MERITE

Par décret n° 2007-86 du 17 janvier 2007.

L'ordre national du mérite au titre du secteur de l'enfance est octroyé aux personnes ci-après désignées :

Officier :

Monsieur Férid Chemli,
Madame Hédia Laâroussi Doulatli.

Chevalier :

Monsieur Mohamed Drira.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Décret n° 2007-87 du 15 janvier 2007, modifiant le décret n° 64-92 du 16 mars 1964, relatif au statut particulier du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 64-92 du 16 mars 1964, relatif au statut particulier du corps des maîtres auxiliaires relevant du Ministère de l'Education, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-834 du 29 mars 2004,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1479 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1480 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-886 du 23 mars 2006,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions des articles 4, 6 et 9 du décret n° 64-92 du 16 mars 1964 susvisé et remplacées comme suit :

Article 4 (nouveau) : Les maîtres auxiliaires catégorie «A» sont recrutés dans le grade de professeur d'enseignement secondaire, professeur d'enseignement secondaire technique, professeur d'enseignement artistique ou professeur du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique après avoir passé avec succès le concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire et ne sont pas pris en compte dans le nombre de postes ouverts au concours.

Article 6 (nouveau) : Les maîtres auxiliaires catégorie «A» nommés en qualité de professeurs d'enseignement secondaire, professeurs d'enseignement secondaire technique, professeurs d'enseignement artistique ou professeur du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique bénéficient dans leur nouveau grade, et ce sans effet pécuniaire, de l'ancienneté acquise en tant que maîtres auxiliaires catégorie «A».

Seules sont prises en considération les périodes où l'intéressé a été chargé d'un service à plein temps.

Article 9 (nouveau) : Sont intégrés dans le grade de professeur d'enseignement secondaire, professeur d'enseignement secondaire technique, professeur d'enseignement artistique ou professeur du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique stagiaire deuxième année, les maîtres auxiliaires catégorie «A» recrutés après la promulgation du décret 2002-2849 du 29 octobre 2002 dans un délai maximum de quatre (4) années à partir de la promulgation du présent décret et dans la limite des postes prévus annuellement par le budget de fonctionnement, et ce, après avoir passé avec succès un examen professionnel sur épreuves, sur diplômes ou sur dossiers.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre de l'éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-88 du 15 janvier 2007, modifiant le décret n° 88-270 du 26 février 1988 relatif au recrutement et à la rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique.

Le Président de La République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 88-270 du 26 février 1988, relatif au recrutement et à la rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1327 du 22 juin 1998,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le titre du décret n° 88-270 du 26 février 1988, relatif au recrutement et à la rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique, est changé comme suit :

« décret n° 88-270 du 26 février 1988, relatif aux modalités de recrutement et de rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation et de la formation ».

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 88-270 du 26 février 1988 susvisé et remplacées comme suit :

Article 3 (nouveau) : Les agents chargés de la tâche indiquée au paragraphe « a » de l'article 2 susvisé, doivent être titulaires au moins de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et perçoivent une indemnité mensuelle de deux cent cinquante (250) dinars.

la rémunération s'effectue sur la base de dix huit (18) heures d'enseignement par semaine.

Article 4 (nouveau) : Les agents chargés de la tâche indiquée au paragraphe « b » de l'article 2 susvisé doivent avoir suivi avec succès trois années au moins après le baccalauréat ou période équivalente et perçoivent une indemnité mensuelle de deux cents (200) dinars. La rémunération s'effectue sur la base de vingt cinq (25) heures d'enseignement par semaine.

Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l'éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-89 du 15 janvier 2007, portant institution d'une gratification pécuniaire au profit des enseignants chargés du contrôle de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et de l'examen du baccalauréat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005,

Vu le décret n° 64-92 du 16 mars 1964, relatif au statut particulier du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2004-834 du 29 mars 2004,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1479 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1480 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1482 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement Supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-886 du 23 mars 2006,

Vu le décret n° 98-2551 du 28 décembre 1998, fixant les modalités de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2002-581 du 12 mars 2002,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2004-1481 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement Supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 24 juin 1992, relatif au régime de l'examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 2 janvier 2002,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 10 mai 2004, relatif au régime de l'examen du baccalauréat sport tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 12 janvier 2005,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est instituée, conformément aux dispositions du présent décret, une gratification pécuniaire nommée «gratification de contrôle des épreuves des examens nationaux » au profit des enseignants chargés du contrôle de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et de l'examen du baccalauréat.

Art. 2. - Le montant de la gratification est fixé comme suit :

En dinars	
L'examen	Le montant de la gratification
Examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base.	29.450
Examen du baccalauréat	52.950

Art. 3. - La gratification mentionnée à l'article premier susvisé est soumise à l'impôt sur le revenu conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. - La gratification ci-dessus mentionnée est octroyée à partir de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et de l'examen du baccalauréat de l'année 2007.

Art. 5. - Les deux (2) gratifications sont cumulées pour les enseignants appelés à contrôler le déroulement de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et de l'examen du baccalauréat.

Art. 6. - Le ministre des finances et le ministre de l'éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 15 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2007-90 du 15 janvier 2007.

Monsieur Ridha Besbes, inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Sfax.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 15 janvier 2007, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 8 avril 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation,

Vu l'arrêté du 9 décembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - La date d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation ouvert par l'arrêté du 9 décembre 2006 susvisé est reportée au 15 mars 2007 et jours suivants.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 15 février 2007.

Tunis, le 15 janvier 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 15 janvier 2007, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002, et notamment son chapitre VII,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 25 octobre 2000, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 15 juin 2001, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 septembre 2001, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'agriculture, de la santé publique, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, du transport et de la culture du 12 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation tel qu'il a été complété par l'arrêté du 31 mars 2004,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 15 novembre 2001, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 3 mai 2002, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 25 juin 2002, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 février 2003, portant création de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu l'avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 4 octobre 2006.

Arrête :

Article premier. - Sont homologués par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une durée de 5 ans, les certificats et les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat.	Niveau dans la classification nationale des emplois
Agence tunisienne de la formation professionnelle	* *	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en méthodes des industries de l'habillement »	IV
		Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en climatisation »	IV
		Brevet de technicien professionnel « Technicien en arts et techniques du verre option verre chaud »	III

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat.	Niveau dans la classification nationale des emplois
Agence tunisienne de la formation professionnelle	* *	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en arts et techniques du verre option verre froid »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en transformation industrielle des viandes »	III
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Agent d'abattage »	II
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Artisan en mosaïque et calepinage »	II
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Artisan en broderie artisanale »	II
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Artisan en tapis, tapisserie murale et tissage bédouin »	II
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Artisan en tissage fin »	II
Structure privée de formation : « Institut maghrébin des sciences économiques et des technologies » à Tunis	1114301	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en multimédia »	IV
		Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en commerce international »	IV
Structure privée de formation: « Institut de nouvelles technologies » à Tunis	1155503	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en développement sur Internet »	IV
		Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en informatique de gestion »	IV
		Brevet de technicien supérieur: « Technicien supérieur en réseaux et sécurité informatique »	IV
Structure privée de formation : « La réussite » à Hammamet - Nabeul	2100201	Certificat d'aptitude professionnelle : « Aide esthéticien(ne) »	II
Structure privée de formation : « Elite » à Nabeul	2102501	Brevet de technicien professionnelle : « Technicien en multimédia »	III
Structure privée de formation : « Institut al intilaka de formation et de publicité » à Mahdia	5303604	Brevet de technicien professionnel « Technicien de soutien en informatique de gestion »	III
Structure privée de formation : « Institut maghrébin des sciences » à Sfax	6100901	Brevet de technicien professionnel « Technicien de soutien en informatique de gestion »	III

Art. 2. - Est renouvelée, l'homologation des diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce, par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une deuxième période de 5 ans à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	* *	Brevet de technicien professionnel : « Technicien de maintenance en froid industriel »	III	12/09/2006
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en pilotage de systèmes de production automatisés »	III	15/11/2006
Structure privée de formation : « Institut Le Passage » à Tunis	1114101	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en télécommunications option réseaux »	III	15/06/2006
Structure privée de formation: « Institut maghrébin des sciences économiques et des technologies » à Tunis	1114301	Brevet de technicien supérieur : « Assistant(e) de direction »	IV	12/09/2006
		Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en marketing »	IV	15/06/2006
		Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en informatique de gestion »	IV	15/06/2006
		Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en comptabilité et finances »	IV	15/06/2006
		Brevet de technicien supérieur : « en conception et gestion des sites internet »	IV	25/10/2005
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien de soutien en informatique de gestion »	III	03/05/2007
		Brevet de technicien professionnel : «Comptable d'entreprise»	III	15/11/2006
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en secrétariat»	III	15/11/2006
		Brevet de technicien professionnel : «Technicien en commerce de distribution »	III	25/06/2007
Structure privée de formation : « Institut Pascal » à l'Ariana	1204001	Brevet de technicien supérieur: «Technicien supérieur en commerce international»	IV	25/10/2005
		Brevet de technicien supérieur: «Assistant(e) de direction»	IV	25/10/2005
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en infographie et Publication assistée par ordinateur »	III	25/10/2005

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 janvier 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Sadok Korbi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi